

(Pós-Edital 2026)

SIMULADO 04



PPRN (POLÍCIA PENAL)

www.simulaprovas.com.br

SIMULADO 04 – POLÍCIA PENAL - RN

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Leia o texto a seguir:

"A confiança institucional é um dos alicerces do Estado democrático de direito. Quando os agentes públicos agem com transparência, legalidade e ética, fortalecem a legitimidade das instituições e contribuem para a coesão social. No contexto da segurança pública, essa confiança é especialmente sensível, pois o exercício do poder coercitivo exige contrapartidas de responsabilidade e prestação de contas."

De acordo com o texto, é correto afirmar que:

A) O texto defende que a confiança institucional depende exclusivamente da transparência dos agentes públicos, sem relação com a legalidade ou a ética.

B) Segundo o texto, o exercício do poder coercitivo, no contexto da segurança pública, não exige responsabilidade ou prestação de contas por parte dos agentes.

C) O texto indica que a atuação ética e transparente dos agentes públicos fortalece a legitimidade das instituições e contribui para a coesão social.

D) De acordo com o texto, a confiança institucional é exclusiva do campo da segurança pública, não se aplicando a outras esferas do Estado.

E) O texto afirma que a coesão social é alcançada independentemente da conduta dos agentes públicos, sendo determinada por fatores externos ao Estado.

2. Analise as afirmativas a seguir sobre sequências textuais e funções comunicativas:

I. A sequência argumentativa tem como objetivo convencer o interlocutor por meio de teses, argumentos e conclusões, sendo predominante em textos como editoriais e artigos de opinião.

II. A sequência injuntiva instrui ou orienta o interlocutor a realizar determinada ação, sendo típica de manuais, regulamentos e receitas.

III. A sequência expositiva apresenta conceitos e informações de forma objetiva, sem necessariamente tomar partido ou persuadir, sendo característica de verbetes e relatórios técnicos.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

D) Todas as afirmativas estão corretas.

E) Apenas a afirmativa III está correta.

3. Analise a frase a seguir:

"O laudo pericial foi elaborado com esmero, demonstrando o alto grau de comprometimento da equipe técnica."

Assinale a alternativa em que o termo destacado é substituído por sinônimo que preserva o sentido original da frase.

A) descuido

B) negligência

C) capricho

- D) indiferença
- E) imprevisto
4. **Assinale a alternativa em que há erro ortográfico.**
- A) A reclusão do preso foi determinada por sentença transitada em julgado.
- B) O agente foi exonerado do cargo após processo administrativo disciplinar.
- C) O laudo atestou a integridade física do custodiado no momento da autuação.
- D) O incidente foi registrado no livro de ocorrências da unidade prisional.
- E) O preso apresentou resistência durante o procedimento de revista pessoal.
5. **Assinale a alternativa em que a classe gramatical da palavra destacada está corretamente identificada.**
- A) "O agente agiu conforme determinado pelo regulamento interno." — Preposição.
- B) "A decisão foi tomada após longa deliberação da comissão." — Conjunção subordinativa temporal.
- C) "O servidor trabalhou bastante durante o plantão noturno." — Pronome indefinido.
- D) "O policial penal agiu prontamente ao ser acionado pela central." — Advérbio de modo.
- E) "Embora cansado, o agente concluiu o relatório dentro do prazo." — Preposição.
6. **Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta.**
- A) "Foram os agentes penitenciários que conduziram a operação com êxito."
- B) "É os policiais penais quem garantem a ordem no estabelecimento."
- C) "Devem ser seguidas as normas estabelecidas pelo regulamento interno."
- D) "Chegaram ao presídio novos equipamentos de segurança eletrônica."
- E) "Precisam ser revistos os procedimentos adotados durante a ocorrência."
7. **Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.**
- A) "Precisam ser entregues em breve o formulário e a declaração assinado."
- B) "A perita e o delegado foram designados para atuar no caso."
- C) "Ficaram satisfeitas a equipe e o coordenador com os resultados."
- D) "Foram necessário muito esforço e dedicação para concluir a missão."
- E) "O laudo e a certidão estavam desatualizado quando foram apresentados."
8. **Assinale a alternativa em que a identificação do tempo e modo verbal está correta.**
- A) "Se eu soubesse da decisão, teria agido de forma diferente." — Pretérito imperfeito do indicativo.
- B) "Quando o diretor chegar, a reunião terá início imediatamente." — Presente do indicativo.
- C) "O agente atuava no setor de triagem há mais de cinco anos." — Pretérito perfeito do indicativo.
- D) "É fundamental que todos cumpram as normas do estabelecimento." — Presente do subjuntivo.
- E) "O policial teria agido corretamente se tivesse recebido as instruções." — Futuro do presente do indicativo.

9. Com base na norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a colocação pronominal está correta.

- A) "Nenhum agente se recusou a participar do treinamento obrigatório."
- B) "Pedi-me o supervisor que entregasse o relatório até o final do dia."
- C) "Me parece que a decisão foi tomada sem o devido embasamento legal."
- D) "O policial entregou-lhe os documentos, porém esqueceu-se de assinar."
- E) "Sempre me disseram que a disciplina é o fundamento da carreira."

10. Analise a frase a seguir:

"A supervisora entregou o certificado ao agente mais experiente da equipe."

Assinale a alternativa que identifica corretamente a função sintática dos termos indicados, na ordem: "a supervisora" / "o certificado" / "ao agente mais experiente da equipe".

- A) Sujeito — objeto direto — objeto indireto
- B) Sujeito — objeto indireto — objeto direto
- C) Objeto direto — sujeito — adjunto adnominal
- D) Sujeito — adjunto adverbial — objeto indireto
- E) Sujeito — objeto direto — adjunto adnominal

11. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os três tipos de predicado identificados nas frases indicadas.

I. "O policial penal tornou-se referência em gestão de conflitos." II. "A equipe concluiu o relatório antes do prazo estipulado." III. "O custodiado foi declarado inapto para o regime semiaberto."

A) I — nominal; II — verbal; III — verbo-nominal

B) I — verbo-nominal; II — verbal; III — verbal

C) I — verbo-nominal; II — verbal; III — verbo-nominal

D) I — verbal; II — nominal; III — verbo-nominal

E) I — nominal; II — verbo-nominal; III — verbal

12. Assinale a alternativa em que há erro na divisão silábica.

- A) sub-ma-ri-no
- B) trans-por-te
- C) bis-se-xu-al
- D) su-pers-ti-ção
- E) de-sen-vol-vi-men-to

13. Assinale a alternativa em que o fenômeno fonético identificado está correto.

- A) Em "pai", há a presença de um hiato, pois as letras "a" e "i" pertencem a sílabas distintas.
- B) Em "saída", há a presença de um ditongo crescente entre as vogais da segunda e terceira sílabas.
- C) Em "Uruguai", a sequência "uai" forma um tritongo, com semivogal, vogal tônica e semivogal na mesma sílaba.
- D) Em "teatro", há a presença de um ditongo decrescente na primeira sílaba.
- E) Em "voo", há a presença de um ditongo, pois as duas vogais "o" pertencem à mesma sílaba.

14. Assinale a alternativa em que o processo de formação da palavra destacada está corretamente identificado como composição por aglutinação.

- A) "O guarda-costas do diretor estava presente durante toda a cerimônia."
- B) "O trabalho foi desenvolvido em planalto de difícil acesso logístico."
- C) "A ressocialização depende de políticas públicas efetivas e sustentadas."
- D) "O policial-penal foi convocado para atuar na operação especial."
- E) "O servidor demonstrou insubordinação durante o processo disciplinar."

15. Leia o texto a seguir:

"O trabalho noturno impõe ao policial penal exigências físicas e psicológicas que demandam atenção continuada por parte dos gestores. A inversão do ciclo circadiano, a privação de sono e o afastamento do convívio familiar são fatores que, somados à natureza estressante do ambiente prisional, podem comprometer a saúde e o desempenho profissional desse trabalhador. Programas de apoio psicossocial e rodízio de turnos são medidas reconhecidas como eficazes para mitigar esses efeitos."

Com base no texto, assinale a alternativa correta.

- A) O texto indica que os efeitos negativos do trabalho noturno sobre o policial penal são irreversíveis e não podem ser mitigados por qualquer medida institucional.
- B) Segundo o texto, apenas os fatores psicológicos — e não os físicos — comprometem a saúde e o desempenho do policial penal que trabalha no turno noturno.

C) O texto aponta a inversão do ciclo circadiano, a privação de sono e o afastamento familiar como fatores que, associados ao ambiente prisional, podem prejudicar a saúde e o desempenho do profissional.

D) De acordo com o texto, os programas de apoio psicossocial são a única medida eficaz para minimizar os efeitos negativos do trabalho noturno sobre o policial penal.

E) O texto afirma que o ambiente prisional, por si só, é o único fator responsável pelo comprometimento da saúde do policial penal que atua em turno noturno.

HISTÓRIA DO RN E ASPECTOS GEOECONÔMICOS DO RN

16. Analise as afirmativas a seguir sobre a economia e a fiscalidade na Capitania do Rio Grande durante o período colonial e assinale a alternativa correta.

I. A pecuária extensiva foi a principal atividade econômica do interior da Capitania do Rio Grande, impulsionada pela necessidade de abastecer de carne e couro as zonas açucareiras do litoral nordestino.

II. A arrecadação de tributos na Capitania do Rio Grande era realizada exclusivamente pelos donatários particulares, sem qualquer participação de representantes da Coroa Portuguesa na fiscalização das rendas coloniais.

III. O dízimo — equivalente à décima parte da produção — era um dos principais mecanismos tributários vigentes na capitania, incidindo sobre a produção agropecuária e demais atividades econômicas.

IV. A Capitania do Rio Grande possuía economia autossuficiente e completamente isolada das demais regiões

coloniais, sem qualquer integração comercial com os grandes centros produtores de açúcar do litoral.

A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

E) Apenas a afirmativa II está correta.

17. O Rio Grande do Norte consolidou-se como um dos principais destinos turísticos do Brasil, atraindo visitantes nacionais e internacionais por suas características naturais. Sobre o turismo como atividade econômica no estado, assinale a alternativa correta.

A) O turismo potiguar baseia-se exclusivamente no turismo histórico e cultural, não havendo qualquer apelo às praias e ao ambiente natural como atrativo para visitantes.

B) Natal é o único município do Rio Grande do Norte com potencial turístico, concentrando a totalidade das receitas geradas pelo setor no estado.

C) O turismo no Rio Grande do Norte é atividade recente, iniciada após os anos 2000, quando o governo estadual investiu pela primeira vez em infraestrutura de recepção ao turista.

D) O Rio Grande do Norte atrai turistas apenas nos meses de inverno, período em que as chuvas tornam o litoral mais agradável para visitação.

E) O turismo potiguar destaca-se pelo conjunto de atrativos naturais — como as dunas de Genipabu, as praias de Pipa e o litoral de Touros —, associado ao turismo

de sol e mar, posicionando o estado entre os principais destinos do Nordeste brasileiro.

18. Analise as afirmativas a seguir sobre as populações indígenas no Rio Grande do Norte e assinale a alternativa que indica corretamente apenas as afirmativas verdadeiras.

I. O Rio Grande do Norte possui povos indígenas reconhecidos, entre os quais se destacam os Potiguaras — presentes no litoral — e os Tapuias do Seridó (Eleotérios), com presença no interior do estado.

II. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) é o órgão federal responsável pela proteção dos direitos indígenas e pelos processos de demarcação de terras indígenas no Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte.

III. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 231, reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las e protegê-las.

IV. Os povos indígenas do Rio Grande do Norte foram completamente assimilados à cultura não indígena ao longo do período colonial, não existindo, na atualidade, comunidades com identidade étnica preservada no estado.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I, II e III.

B) I e IV.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) Apenas I e II.

19. Um técnico de planejamento econômico estadual está elaborando um relatório sobre as atividades produtivas do Rio Grande do Norte para subsidiar políticas públicas de desenvolvimento regional. Ao descrever a agropecuária e a pesca no estado, registra as seguintes informações:

"A atividade pecuária concentra-se predominantemente no semiárido potiguar, com destaque para a bovinocultura e a caprinovinocultura, adaptadas às condições climáticas da região. A pesca artesanal é praticada ao longo do litoral, abastecendo mercados locais e contribuindo para a segurança alimentar das comunidades costeiras. A fruticultura irrigada, por sua vez, está presente em áreas beneficiadas por projetos de irrigação, como o Vale do Açu."

Assinale a alternativa que apresenta informação INCORRETA sobre as atividades econômicas do Rio Grande do Norte.

- A) A caprinovinocultura é atividade pecuária adaptada ao semiárido potiguar, sendo praticada com expressão no interior do estado.
- B) A bovinocultura integra as atividades tradicionais da agropecuária potiguar, com presença consolidada no sertão e no agreste do estado.
- C) A pesca artesanal é praticada ao longo do litoral do Rio Grande do Norte, com importância para o abastecimento local e para a geração de renda das comunidades pesqueiras.
- D) A fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte está concentrada exclusivamente na Região Metropolitana de Natal, não havendo produção frutícola de expressão em municípios do interior do estado.
- E) O Vale do Açu é uma das regiões potiguares com tradição em fruticultura irrigada, aproveitando a infraestrutura

hídrica disponível para a produção de frutas como melão e banana.

20. O Rio Grande do Norte ocupa posição de liderança no Brasil na geração de energia a partir de fontes renováveis. Considerando as características da energia eólica e da energia solar fotovoltaica no contexto potiguar, analise as afirmativas a seguir.

I. A energia eólica é gerada pelo aproveitamento da força dos ventos por meio de aerogeradores (turbinas eólicas), sendo o Rio Grande do Norte um dos estados brasileiros com maior capacidade instalada nessa modalidade.

II. A energia solar fotovoltaica converte a radiação solar em energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos; o Rio Grande do Norte, por sua localização geográfica e elevada incidência solar ao longo do ano, apresenta alto potencial para essa fonte.

III. A geração de energia eólica e a solar fotovoltaica são fontes concorrentes e mutuamente excludentes: a legislação brasileira veda a instalação de usinas solares fotovoltaicas em regiões onde já existam parques eólicos em operação.

IV. O desenvolvimento das energias renováveis no Rio Grande do Norte contribuiu para a transformação do panorama econômico e geográfico do estado, atraindo investimentos, gerando empregos e alterando a paisagem de regiões litorâneas e do interior.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I, II e IV.
- B) I e III.
- C) II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.
- E) Apenas IV.

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

21. A distinção entre ética e moral é tema recorrente na filosofia e na teoria da administração pública, sendo essencial para a compreensão dos fundamentos que orientam a conduta dos agentes públicos. Com base nessa distinção, analise as afirmativas a seguir. A ética e a moral são frequentemente abordadas sob a perspectiva de sua aplicação prática na vida social e institucional. No que se refere à dimensão social da moral e à função normativa da ética, assinale a alternativa correta.

A) A moral, por ser construída coletivamente no interior de grupos sociais, é sempre justa e correta, não podendo ser questionada ou revisada pela reflexão ética, sob pena de violação da soberania cultural do grupo.

B) A ética, ao exercer reflexão crítica sobre as normas morais vigentes, pode questionar práticas socialmente aceitas e propor novos padrões de conduta quando os costumes estabelecidos contrariarem valores fundamentais como a dignidade humana e a justiça.

C) A moral possui caráter estático e imutável dentro de cada sociedade, pois reflete os costumes e tradições de um grupo, os quais não podem ser alterados sem ruptura da coesão social e da identidade cultural coletiva.

D) A função normativa da ética consiste exclusivamente em descrever os costumes morais existentes em cada sociedade, sem qualquer pretensão de avaliá-los, criticá-los ou propor padrões de conduta mais adequados ao bem coletivo.

E) A moral individual e a moral coletiva são sempre coincidentes em uma sociedade democrática, pois os valores pessoais de cada cidadão são necessariamente

formados a partir dos valores dominantes do grupo social ao qual pertence.

22. Os valores éticos fundamentais orientam a conduta dos agentes públicos e conferem legitimidade à atuação do Estado perante a sociedade. Com base na relação entre valores éticos, princípios administrativos e exercício da função pública, assinale a alternativa correta.

A) O valor da honestidade no serviço público se esgota na proibição de práticas de corrupção ativa ou passiva, não alcançando condutas como a omissão deliberada de informações relevantes ou a prestação de informações imprecisas ao cidadão.

B) O valor da imparcialidade exige que o servidor público trate todos os cidadãos de forma absolutamente idêntica em qualquer situação, vedando qualquer distinção de tratamento, ainda que fundada em critérios objetivos previstos em lei.

C) Os valores éticos de transparência, responsabilidade e integridade são interdependentes no serviço público, pois a transparência viabiliza o controle social, a responsabilidade garante a prestação de contas e a integridade assegura que a atuação pública seja orientada pelo interesse coletivo.

D) O valor da lealdade institucional impõe ao servidor público o dever de defender a imagem do órgão em que atua perante a sociedade, ainda que para isso seja necessário omitir irregularidades ou prestar informações inverídicas sobre a atuação institucional.

E) Os valores éticos aplicáveis ao serviço público são hierarquicamente superiores aos princípios constitucionais da administração pública, de modo que, em caso de conflito, os valores éticos

prevalecem sobre as normas constitucionais expressas.

23. Analise as afirmativas a seguir, relativas ao Decreto Estadual nº 33.094/2023, que aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Norte, e assinale a alternativa correta.

I. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN estabelece que o servidor deve pautar sua conduta pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expressamente previstos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal.

II. As vedações previstas no Código de Ética Profissional têm por objetivo impedir que o servidor utilize o cargo público para obter vantagens pessoais, beneficiar terceiros de forma indevida ou adotar condutas que comprometam a imparcialidade e a integridade da função pública.

III. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do RN prevê que a responsabilização ética do servidor depende, necessariamente, da prévia instauração de processo administrativo disciplinar, sendo vedada a apuração ética por meio de procedimento autônomo conduzido por comissão de ética.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas a afirmativa I está correta.
- B) Apenas a afirmativa III está correta.
- C) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
- D) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
- E) Estão corretas as afirmativas I, II e III.

24. A Lei Estadual nº 11.902/2024 prevê obrigações institucionais e mecanismos de responsabilização aplicáveis aos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte no enfrentamento ao assédio moral, sexual e outras formas de violência. Com base nas disposições dessa lei, assinale a alternativa correta.

A) A Lei Estadual nº 11.902/2024 prevê que a denúncia de assédio moral ou sexual deve ser necessariamente formalizada por escrito e assinada pelo denunciante, sendo vedado o recebimento de denúncias anônimas ou realizadas por meio de canais eletrônicos institucionais.

B) Os gestores e chefias dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual não possuem qualquer responsabilidade específica na prevenção ao assédio moral e sexual, cabendo essa obrigação exclusivamente aos setores de recursos humanos e às comissões de ética.

C) A responsabilização prevista na Lei Estadual nº 11.902/2024 alcança apenas o servidor que praticou diretamente a conduta de assédio, não sendo possível a responsabilização do gestor que, tendo ciência da situação, deixou de adotar as providências cabíveis.

D) A lei determina que, ao tomar conhecimento de situação de assédio moral ou sexual, o gestor público deve adotar providências imediatas para apuração dos fatos e proteção da vítima, não podendo omitir-se sob alegação de falta de regulamentação interna específica.

E) A Lei Estadual nº 11.902/2024 estabelece que as medidas de prevenção ao assédio são de competência exclusiva da cúpula administrativa dos órgãos estaduais, vedada a participação dos próprios servidores na construção e

implementação das políticas de prevenção institucional.

25. A ética e a cidadania são dimensões complementares da vida pública e se manifestam tanto na conduta dos agentes do Estado quanto na postura dos cidadãos em relação às instituições democráticas. Com base na relação entre ética, cidadania e controle social da administração pública, assinale a alternativa correta.

A) O controle social da administração pública é instrumento incompatível com o princípio da separação dos poderes, pois a fiscalização da conduta dos agentes públicos pelos cidadãos invade a esfera de competência exclusiva dos Poderes Legislativo e Judiciário.

B) A ética cidadã impõe ao indivíduo apenas deveres de não interferência na esfera privada alheia, sendo irrelevante, do ponto de vista ético, a postura do cidadão em relação à coisa pública, às instituições democráticas e aos serviços prestados pelo Estado.

C) O exercício pleno da cidadania pressupõe não apenas o gozo de direitos individuais, mas também o cumprimento de deveres cívicos e a participação ativa na fiscalização e no aprimoramento das instituições públicas, manifestando a dimensão ética da vida em sociedade.

D) A transparência dos atos da administração pública é obrigação que se aplica exclusivamente às informações de interesse individual do cidadão solicitante, não alcançando dados de interesse coletivo ou informações sobre a gestão dos recursos públicos em geral.

E) Em um Estado Democrático de Direito, o controle ético da administração pública é exercido exclusivamente pelos órgãos de controle interno e externo — como tribunais de contas e controladorias —, não

havendo espaço para o controle social exercido diretamente pelos cidadãos.

DIREITO CONSTITUCIONAL

26. Sobre o poder constituinte, sua titularidade e suas espécies, assinale a alternativa correta.

A) O poder constituinte originário é limitado pelas normas da Constituição anterior, devendo respeitar os direitos adquiridos sob a ordem constitucional revogada.

B) O poder constituinte derivado reformador é exercido pelo Congresso Nacional, mediante o procedimento previsto no art. 60 da Constituição Federal, encontrando limitações formais, materiais e circunstanciais.

C) O poder constituinte derivado decorrente, exercido pelos Estados-membros na elaboração de suas Constituições estaduais, não se sujeita a qualquer limitação imposta pela Constituição Federal.

D) A titularidade do poder constituinte originário pertence ao Congresso Nacional, que o exerce por meio de Assembleia Nacional Constituinte especialmente convocada.

E) O poder constituinte originário caracteriza-se por ser jurídico, limitado e subordinado às normas de direito internacional incorporadas ao ordenamento anterior.

27. Em relação à eficácia e à aplicação das normas constitucionais no tempo, assinale a alternativa correta.

A) O fenômeno da recepção consiste na incompatibilidade material entre normas infraconstitucionais anteriores e a nova ordem constitucional, gerando sua revogação automática.

B) A reprimenda, no ordenamento jurídico brasileiro, ocorre de forma automática sempre que a norma revogadora é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

C) As normas infraconstitucionais anteriores à Constituição de 1988, compatíveis materialmente com a nova ordem constitucional, são por ela recepcionadas, ainda que tenham sido elaboradas sob procedimento distinto do atualmente exigido.

D) O fenômeno da desconstitucionalização consiste na recepção, pela nova Constituição, de normas da Constituição anterior com status de emenda constitucional.

E) As normas constitucionais de eficácia exaurida, segundo a doutrina de José Afonso da Silva, são aquelas que ainda produzirão efeitos futuros, dependendo de regulamentação legislativa específica.

28. Sobre os princípios da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros.

B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso a estrangeiros em qualquer hipótese.

C) A investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, inclusive para os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

D) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, sendo vedada a aplicação de ressarcimento ao erário.

E) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos em qualquer hipótese, ainda que haja compatibilidade de horários.

29. Acerca da responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

B) A responsabilidade civil do Estado, segundo a Constituição Federal, é sempre subjetiva, dependendo da comprovação de culpa do agente público causador do dano.

C) O direito de regresso contra o agente público causador do dano somente é admitido nos casos de dolo, sendo vedado nos casos de mera culpa.

D) A responsabilidade civil estatal aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas de direito público, sendo as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público submetidas exclusivamente ao regime de responsabilidade subjetiva do direito civil.

E) A teoria do risco administrativo, adotada pela Constituição Federal, admite a responsabilização do Estado independentemente da existência de nexo causal entre a conduta e o dano.

30. Sobre a intervenção federal, prevista nos arts. 34 e 36 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, hipótese reservada exclusivamente à atuação das Forças Armadas sem decreto presidencial.

B) A decretação da intervenção federal dependerá, em todos os casos, de prévia autorização do Congresso Nacional, mesmo nas hipóteses de prover a execução de lei federal.

C) Dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução, será submetido à apreciação do Tribunal de Contas no prazo de vinte e quatro horas.

D) A decretação de intervenção, nos casos de desobediência a ordem ou decisão judiciária, dependerá de solicitação do Poder Legislativo ou Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal.

E) O decreto de intervenção federal, quando couber, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, no prazo de vinte e quatro horas, que sobre ele deliberará por maioria absoluta.

31. A respeito do Supremo Tribunal Federal e de sua competência originária, prevista no art. 102 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, os membros do Congresso Nacional, o Presidente da República, o Vice-Presidente, e os próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal.

B) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, quando denegatória a decisão.

C) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.

D) Compete ao Supremo Tribunal Federal homologar as sentenças estrangeiras e conceder o exequatur às cartas rogatórias, atribuição que não pode ser delegada.

E) As decisões do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade nunca produzem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.

32. Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, prevista no art. 70 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O controle externo é exercido exclusivamente pelo Congresso Nacional, sem auxílio do Tribunal de Contas da União.

B) Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilicitudes perante o Tribunal de Contas da União.

C) As contas do Presidente da República serão julgadas pelo Tribunal de Contas da União, cabendo ao Congresso Nacional apenas tomar conhecimento do resultado, sem possibilidade de rejeição.

D) Compete exclusivamente ao Tribunal de Contas da União aplicar sanções de

natureza penal aos responsáveis por irregularidades de que resulte dano ao erário.

E) O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do Presidente da República somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros do Senado Federal.

33. Em relação à ordem econômica e financeira, prevista no art. 170 e seguintes da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A ordem econômica é fundada exclusivamente na valorização do trabalho humano, sendo a livre iniciativa princípio meramente subsidiário e de aplicação excepcional.

B) Constituem princípios da ordem econômica, entre outros, a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor e a defesa do meio ambiente.

C) É vedado ao Estado, como agente normativo e regulador da atividade econômica, exercer as funções de fiscalização e planejamento, sendo estas privativas da iniciativa privada.

D) A lei poderá, em qualquer hipótese, conceder tratamento favorecido para empresas estrangeiras estabelecidas no País, em detrimento das empresas de capital nacional.

E) O Estado explorará diretamente a atividade econômica em qualquer setor, independentemente de imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo.

34. Sobre a previdência social, prevista no art. 201 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) O Regime Geral de Previdência Social tem caráter facultativo, podendo o trabalhador optar por não contribuir, sem prejuízo de receber benefícios futuros.

B) A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de solidariedade, mediante contribuição do segurado, sendo vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de benefícios.

C) É assegurada a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social, nos termos da lei, obedecidas determinadas condições, entre elas a idade mínima, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, quando poderão ser adotados requisitos e critérios diferenciados.

D) Os benefícios de aposentadoria e pensão concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social não poderão, em qualquer hipótese, ter valor mensal inferior ao salário mínimo.

E) Compete exclusivamente à União organizar a previdência social, sendo vedada a participação de outros entes federativos em sua disciplina ou custeio.

35. A respeito da segurança pública e da Polícia Penal, considerando as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 104/2019 ao art. 144 da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Penal substituiu, na Constituição Federal, a polícia civil como órgão responsável pela apuração de infrações penais cometidas no interior de estabelecimentos penais.

B) Às polícias penais federal e estaduais vinculam-se, respectivamente, aos órgãos administradores dos sistemas penais da União e dos Estados, sendo a segurança dos estabelecimentos penais sua atribuição constitucional precípua.

C) A Emenda Constitucional nº 104/2019 instituiu a Polícia Penal apenas no âmbito estadual, sendo a segurança dos estabelecimentos penais federais atribuída à Polícia Federal.

D) A organização e manutenção da Polícia Penal estadual compete privativamente à União, mediante convênio com os Estados interessados.

E) A Polícia Penal não está sujeita ao princípio da hierarquia e disciplina previsto para as forças policiais e militares no art. 144, § 6º, da Constituição Federal.

DIREITO ADMINISTRATIVO

36. Sobre a classificação e as espécies de atos administrativos, assinale a alternativa correta.

A) Os atos administrativos vinculados são aqueles em que a lei confere ao administrador margem de escolha quanto ao conteúdo, ao momento e à forma de praticar o ato, desde que observados os limites legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

B) Os atos normativos, como os decretos regulamentares e as instruções normativas, têm como destinatários uma pluralidade indeterminada de pessoas, produzindo efeitos gerais e abstratos, diferenciando-se dos atos ordinatórios, que têm como destinatários os próprios órgãos e agentes da Administração Pública.

C) Os atos enunciativos, como certidões, atestados e pareceres vinculantes, produzem efeitos constitutivos na esfera

jurídica do destinatário, criando direitos e obrigações a partir de sua edição, razão pela qual exigem motivação detalhada e publicação obrigatória no órgão oficial.

D) A licença e a autorização são atos administrativos de consentimento que diferem entre si apenas pela natureza do direito que veiculam, sendo ambas atos discricionários que podem ser revogados pela Administração a qualquer tempo, independentemente de prévia indenização ao titular.

E) Os atos complexos são aqueles cujos efeitos dependem da manifestação de vontade de um único órgão, mas exigem a participação de mais de um agente público dentro da mesma estrutura orgânica para sua formação, como ocorre nos atos coletivos praticados por órgãos colegiados.

37. Sobre a convalidação do ato administrativo, assinale a alternativa correta.

A) A convalidação do ato administrativo viciado produz efeitos retroativos (ex tunc) e é cabível em qualquer hipótese de vício de legalidade, inclusive nos vícios de finalidade, objeto e motivo, desde que o ato não tenha causado prejuízo ao interesse público ou a terceiros e que o beneficiário tenha agido de boa-fé.

B) A convalidação do ato administrativo viciado é sempre obrigatória para a Administração Pública, pois o princípio da eficiência impõe o aproveitamento dos atos que possam ser corrigidos, sendo vedada a anulação de ato passível de convalidação.

C) O ato administrativo que contenha vício de finalidade pode ser convalidado pela Administração, desde que a finalidade originalmente perseguida pelo agente seja compatível com o interesse público, ainda que diversa da finalidade específica prevista em lei para aquele ato.

D) A convalidação somente pode ser realizada pelo mesmo agente que praticou o ato viciado, não sendo admitida a convalidação por agente diverso, ainda que hierarquicamente superior ao emissor do ato original.

E) A convalidação do ato administrativo com vício de competência é admitida quando a competência não for exclusiva do agente que deveria ter praticado o ato, podendo ser realizada pela autoridade competente que ratifica o ato praticado pelo agente incompetente.

38. Acerca da centralização, descentralização, concentração e desconcentração administrativas, assinale a alternativa correta.

A) A descentralização por serviços, também denominada descentralização técnica ou funcional, ocorre quando o Estado transfere a titularidade e a execução de determinado serviço público a uma pessoa jurídica de direito público ou privado criada para essa finalidade, como ocorre com as autarquias e as fundações públicas de direito público.

B) A descentralização por colaboração ocorre quando o Estado transfere apenas a execução do serviço público a particulares, por meio de contratos de concessão ou permissão, mantendo a titularidade do serviço e exercendo ampla fiscalização sobre sua prestação.

C) A desconcentração administrativa é técnica de distribuição de competências entre entes federativos distintos, como a União, os Estados e os Municípios, realizada por meio de convênios de cooperação técnica e financeira, sem criação de nova pessoa jurídica.

D) A concentração administrativa consiste na transferência de competências de um órgão central para órgãos periféricos da

mesma pessoa jurídica, com o objetivo de aproximar a prestação dos serviços dos administrados e aumentar a eficiência da Administração Pública.

E) Na descentralização por outorga legal, o Estado transfere a titularidade do serviço público à entidade criada para explorá-lo, razão pela qual essa modalidade somente se aplica a entidades de direito privado, como empresas públicas e sociedades de economia mista.

39. Com base na Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021), sobre as modalidades licitatórias e os critérios de julgamento, assinale a alternativa correta.

A) O diálogo competitivo é modalidade licitatória prevista na Lei nº 14.133/2021, destinada a contratações em que a Administração necessite dialogar com licitantes para o desenvolvimento de soluções inovadoras, sendo aplicável exclusivamente às contratações de grande vulto, acima dos limites estabelecidos para a concorrência.

B) A concorrência e o pregão são as únicas modalidades licitatórias previstas na Lei nº 14.133/2021, tendo sido extintas as modalidades de tomada de preços e convite, que não foram recepcionadas pelo novo regime licitatório.

C) O critério de julgamento por maior retorno econômico é utilizado exclusivamente nos contratos de eficiência, nos quais o contratado se compromete a gerar uma economia ao contratante, sendo a remuneração calculada como percentual da economia gerada, nos termos do art. 39 da Lei nº 14.133/2021.

D) Na modalidade pregão, o critério de julgamento obrigatório é o de menor preço ou maior desconto, sendo vedada a utilização de outros critérios de julgamento, como técnica e preço ou

melhor técnica, independentemente da natureza do objeto contratado.

E) O leilão, modalidade licitatória prevista na Lei nº 14.133/2021, pode ser utilizado para a alienação de bens imóveis da Administração Pública cujo uso tenha sido dispensado, para a alienação de bens móveis inservíveis e para a aquisição de bens e serviços comuns, sendo vedado para a concessão de direito real de uso de bens públicos.

40. Sobre os direitos e deveres dos servidores públicos federais, nos termos da Lei Federal nº 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

A) O servidor público federal tem direito a licença para tratar de interesse particular pelo prazo de até 3 (três) anos consecutivos, sem remuneração, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período a critério da Administração, vedado o exercício de atividade privada remunerada durante o afastamento.

B) O servidor estável que for considerado em disponibilidade, em razão da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade, receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis, conforme art. 41, § 3º, da Constituição Federal.

C) O servidor público federal que acumular ilicitamente cargos, empregos ou funções públicas será notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da ciência, sendo que o silêncio importa em renúncia ao cargo de menor remuneração.

D) O servidor público federal tem direito à licença para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, para o

exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, sem remuneração.

E) O servidor público federal em estágio probatório pode exercer cargo em comissão ou função de confiança, sendo que o período em que estiver afastado para o exercício dessas atribuições será contado para fins de aquisição da estabilidade, desde que o afastamento não supere 30 (trinta) dias no total.

41. Sobre a responsabilidade civil do Estado por atos de terceiros e em situações especiais, assinale a alternativa correta.

A) O Estado não responde pelos danos causados por pessoas presas que fogirem dos estabelecimentos prisionais e, em liberdade, vierem a causar danos a terceiros, pois o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano é rompido pela intervenção de fato de terceiro.

B) O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por pessoas presas sob sua custódia, em razão do dever específico de guarda e vigilância que assume sobre o detento, não podendo invocar caso fortuito ou força maior de natureza interna para se eximir da responsabilidade por morte ou lesão ocorrida no interior do estabelecimento prisional.

C) A responsabilidade civil do Estado por atos de multidoes é sempre objetiva, independentemente de ter sido informado previamente sobre o risco de distúrbios e de ter tido a possibilidade de evitar os danos com sua atuação preventiva.

D) O Estado não responde pelos danos causados por agentes públicos aposentados, pois o vínculo funcional é extinto com a aposentadoria, não se podendo imputar ao Estado a

responsabilidade por atos praticados por quem não mais integra seus quadros.

E) A responsabilidade civil do Estado por danos causados por obras públicas é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa da Administração na execução da obra, pois a teoria do risco administrativo aplica-se apenas aos atos administrativos, e não às atividades materiais de execução de obras.

42. Acerca da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018), no que se refere ao tratamento de informações pelo Poder Público, assinale a alternativa correta.

A) A Lei nº 12.527/2011 e a Lei nº 13.709/2018 são incompatíveis entre si, pois a LAI consagra a publicidade como regra, enquanto a LGPD consagra a proteção dos dados pessoais, sendo aplicável, em caso de conflito, a lei mais recente (LGPD), que revogou tacitamente as disposições da LAI que determinam a divulgação de dados pessoais de agentes públicos.

B) O tratamento de dados pessoais pelo Poder Público é permitido para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, dispensando o consentimento do titular dos dados, nos termos do art. 7º, III, combinado com o art. 23 da LGPD.

C) A remuneração dos agentes públicos é informação de caráter estritamente pessoal, protegida pela LGPD como dado sensível, não podendo ser divulgada pela Administração Pública em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, em razão do direito à privacidade e à vida privada dos servidores.

D) O encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO — Data Protection Officer), figura obrigatória para todos os órgãos da Administração Pública nos termos da LGPD, deve ser necessariamente servidor público efetivo do quadro permanente do órgão, vedada a indicação de pessoa externa à estrutura administrativa.

E) As informações classificadas como sigilosas nos termos da Lei nº 12.527/2011 são automaticamente consideradas dados pessoais sensíveis para fins da LGPD, submetendo-se ao regime diferenciado de proteção previsto no art. 11 da lei, independentemente de seu conteúdo específico.

43. Sobre as formas de controle da Administração Pública e o papel do Tribunal de Contas, assinale a alternativa correta.

A) O controle externo exercido pelo Tribunal de Contas da União abrange exclusivamente o exame das contas dos órgãos do Poder Executivo Federal, não alcançando os órgãos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, que possuem autonomia financeira e orçamentária assegurada constitucionalmente.

B) As decisões do Tribunal de Contas da União que imputem débito ou apliquem multa têm eficácia de título executivo, podendo ser executadas diretamente pelo TCU por meio de seus próprios órgãos, independentemente de remessa ao Poder Judiciário para a execução forçada.

C) O Tribunal de Contas da União pode, no exercício de suas competências constitucionais, sustar diretamente a execução de atos normativos do Poder Executivo que contrariem a lei, sem necessidade de comunicação prévia ao

Congresso Nacional, em razão de sua função de controle externo.

D) As contas do Presidente da República são julgadas privativamente pelo Tribunal de Contas da União, que emite o julgamento definitivo sobre sua regularidade, cabendo ao Congresso Nacional apenas a apreciação política do relatório elaborado pela Corte de Contas.

E) O Tribunal de Contas da União tem competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração direta e indireta, incluídas as nomeações para cargo em comissão, excetuadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

44. Sobre os princípios específicos dos serviços públicos e sua aplicação, assinale a alternativa correta.

A) O princípio da generalidade, também denominado princípio da universalidade, impõe que os serviços públicos sejam prestados com igualdade a todos os que deles necessitem, sendo vedada, em qualquer hipótese, a cobrança de tarifas diferenciadas em razão de características específicas do usuário ou do local de prestação.

B) O princípio da mutabilidade do regime jurídico dos serviços públicos, também denominado princípio da adaptabilidade, autoriza a Administração Pública a alterar unilateralmente as condições de prestação do serviço para adequá-lo às novas necessidades públicas, sem que o concessionário possa se opor às modificações, desde que seja preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

C) O princípio da modicidade das tarifas exige que os serviços públicos sejam sempre prestados gratuitamente aos usuários, vedando-se a cobrança de qualquer contraprestação pelo uso do serviço, pois o custeio público por meio de tributos já é suficiente para garantir a sustentabilidade financeira do serviço.

D) O princípio da continuidade dos serviços públicos é absoluto e não admite exceções, sendo vedada qualquer interrupção na prestação do serviço, inclusive nos casos de greve dos servidores públicos ou de empregados das concessionárias, que deve ser declarada ilegal pelo Poder Judiciário sempre que afetar a prestação de serviços essenciais.

E) O princípio da eficiência, aplicado aos serviços públicos, exige que estes sejam prestados com adequação às necessidades dos usuários, regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995.

45. Analise as afirmativas a seguir sobre a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992, com as alterações da Lei nº 14.230/2021).

I. Os atos de improbidade administrativa que importem enriquecimento ilícito do agente público estão previstos no art. 9º da Lei nº 8.429/1992 e exigem a comprovação de dolo do agente, sendo rol exemplificativo das condutas que os configuram.

II. A ação de improbidade administrativa, de titularidade exclusiva do Ministério Público após a Lei nº 14.230/2021, é de natureza cível, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para processá-la e julgá-la, ainda que o agente público

investigado seja empregado público regido pela CLT.

III. O acordo celebrado no âmbito da ação de improbidade administrativa isenta o agente signatário de todas as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, incluindo a obrigação de ressarcimento integral do dano ao erário.

IV. A prescrição intercorrente na ação de improbidade administrativa, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, ocorre quando o processo ficar paralisado por mais de 3 (três) anos por negligência das partes ou inércia do juízo, contados após o ajuizamento da ação.

Estão corretas apenas as afirmativas

- A) I e II.
- B) I, II e IV.
- C) II e III.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

DIREITOS HUMANOS

46. A teoria geral dos direitos humanos identifica diferentes características que os qualificam e os distinguem de outros direitos. Sobre a característica da universalidade, assinale a alternativa correta.

- A) A universalidade significa que os direitos humanos somente podem ser exercidos por cidadãos formalmente reconhecidos pelo Estado, excluindo os apátridas e os refugiados.
- B) A Declaração e Programa de Ação de Viena (1993) reafirmou que os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados, devendo ser tratados de forma global e justa, em pé de igualdade e com o mesmo peso.

C) A característica da universalidade implica que todos os povos e culturas devem adotar exatamente os mesmos direitos e as mesmas formas de exercê-los, sem admitir qualquer particularidade cultural ou histórica.

D) A universalidade dos direitos humanos é incompatível com o reconhecimento de direitos específicos para grupos vulneráveis, pois tratamentos diferenciados contradizem a titularidade igual para todos.

E) A universalidade dos direitos humanos é princípio reconhecido apenas no sistema global da ONU, não sendo adotado pelos sistemas regionais de proteção, como o Sistema Interamericano.

47. O princípio da dignidade da pessoa humana irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, inclusive sobre a execução penal. Com base na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e nos instrumentos internacionais aplicáveis, assinale a alternativa correta.

- A) A Lei de Execução Penal não prevê qualquer disposição relacionada à dignidade da pessoa privada de liberdade, sendo esse tema regulado exclusivamente por instrumentos internacionais.
- B) A condenação criminal implica a perda de todos os direitos não diretamente relacionados ao cumprimento da pena, incluindo o direito à integridade física e moral, nos termos da Lei de Execução Penal.
- C) Nos termos das Regras de Mandela, o isolamento celular contínuo pode ser aplicado como medida disciplinar por prazo indeterminado, a critério do diretor do estabelecimento penal.
- D) As Regras de Mandela estabelecem que as condições de detenção e o tratamento dispensado aos reclusos devem respeitar a

proibição de tortura e de tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, sem exceções relacionadas à gravidade do crime cometido.

E) A dignidade da pessoa humana, no contexto da execução penal, é princípio meramente programático, sem eficácia normativa direta sobre as condições de encarceramento.

48. O Estatuto do Refugiado (Convenção de 1951 e Protocolo de 1967) estabelece o regime internacional de proteção aos refugiados. Com base nesse instrumento e na Lei nº 9.474/1997 (Lei Brasileira do Refúgio), assinale a alternativa correta.

A) A Convenção de 1951 aplica-se apenas a pessoas refugiadas em razão de eventos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, limitação que foi mantida pelo Protocolo de 1967.

B) A Lei Brasileira do Refúgio (Lei nº 9.474/1997) adota definição mais restritiva do que a Convenção de 1951, limitando o reconhecimento do status de refugiado às hipóteses de perseguição por raça, religião ou nacionalidade.

C) O princípio do non-refoulement, previsto no artigo 33 da Convenção de 1951, proíbe que os Estados devolvam o refugiado a territórios onde sua vida ou liberdade esteja ameaçada em razão de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.

D) A Convenção de 1951 é o único instrumento internacional aplicável à proteção de refugiados, não havendo outros tratados regionais ou declarações complementares no tema.

E) Nos termos da Lei nº 9.474/1997, o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil é decisão exclusiva do Ministério da Justiça, sem participação de órgão colegiado no processo de elegibilidade.

49. A Constituição Federal de 1988 prevê direitos e garantias individuais relacionados ao sistema penal e à privação de liberdade. Com base no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Federal veda a prisão em flagrante delito, admitindo a privação de liberdade apenas mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente.

B) Nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio denominado presunção de inocência ou de não culpabilidade.

C) O artigo 5º da Constituição Federal assegura ao preso o direito de permanecer calado, mas não prevê expressamente o direito à assistência da família e de advogado.

D) A Constituição Federal prevê que a prisão ilegal será relaxada pela autoridade judiciária, mas veda a concessão de liberdade provisória para crimes praticados com violência ou grave ameaça.

E) O artigo 5º, inciso LXIV, da Constituição Federal assegura ao preso o direito de ser informado apenas sobre as acusações que lhe são imputadas, sem prever direito à identificação dos responsáveis por sua prisão.

50. As normas internacionais sobre o uso da força no contexto prisional estabelecem parâmetros específicos para agentes de segurança em estabelecimentos penais. Com base nas Regras de Mandela e nos Princípios Básicos sobre o Uso da Força (ONU, 1990), assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Mandela autorizam o uso de instrumentos de coerção física, como algemas e coletes de força, como medida de punição disciplinar aplicável a presos que

descumprem as normas do estabelecimento.

B) Os Princípios Básicos sobre o Uso da Força (ONU, 1990) estabelecem que o uso de força letal é admissível sempre que o agente público sentir sua segurança ameaçada, dispensando a avaliação da proporcionalidade da ameaça.

C) As Regras de Mandela vedam expressamente o uso de qualquer instrumento de contenção física no ambiente prisional, inclusive em situações de transporte de presos de alta periculosidade.

D) As Regras de Mandela permitem o uso de armas de fogo dentro dos estabelecimentos penais como medida de rotina para manutenção da ordem, independentemente de ameaça concreta à vida.

E) Os Princípios Básicos sobre o Uso da Força (ONU, 1990) estabelecem que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei devem, tanto quanto possível, aplicar meios não violentos antes de recorrer ao uso da força, que só se admite quando outros meios se revelarem ineficazes.

51. O sistema de proteção dos direitos humanos das pessoas idosas tem sido objeto de crescente atenção no direito internacional e no ordenamento brasileiro. Com base no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), assinale a alternativa correta.

A) O Estatuto do Idoso define como idosa a pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, não estabelecendo qualquer distinção de tratamento entre faixas etárias dentro desse grupo.

B) O Estatuto do Idoso não contempla disposições sobre saúde do idoso, matéria regulada exclusivamente pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990).

C) O Estatuto do Idoso veda expressamente a discriminação do idoso e tipifica como crimes condutas de abandono, maus-tratos, violência e discriminação contra pessoa idosa, com penas específicas previstas na própria lei.

D) O Estatuto do Idoso prevê que o idoso tem direito à prioridade no atendimento junto às repartições públicas, mas esse direito não se estende ao âmbito judicial ou administrativo.

E) Nos termos do Estatuto do Idoso, é vedado ao poder público e às instituições de longa permanência negar atendimento ao idoso, mas a lei não prevê sanção para o descumprimento dessa obrigação.

52. A Constituição Federal de 1988 consagra um extenso rol de direitos individuais relacionados à liberdade e à igualdade. Com base no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

A) Nos termos do artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição.

B) A Constituição Federal de 1988 veda apenas a discriminação racial, não prevendo proteção constitucional expressa contra outras formas de discriminação como aquelas fundadas em sexo, cor ou origem.

C) A Constituição Federal prevê a liberdade de consciência e de crença como direito fundamental, mas não assegura o livre exercício dos cultos religiosos nem a proteção dos locais de culto.

D) A Constituição Federal veda a censura política, ideológica e artística apenas para veículos de comunicação de massa, não alcançando expressões individuais de pensamento.

E) A Constituição Federal de 1988 não prevê qualquer forma de proteção à intimidade ou à vida privada, matéria regulada exclusivamente pelo Código Civil.

53. O conceito e as formas de tortura são previstos em instrumentos internacionais e na legislação brasileira. Sobre a tipificação da tortura, assinale a alternativa correta.

A) A Convenção da ONU contra a Tortura de 1984 define tortura como qualquer ato que cause sofrimento físico intenso, mas não inclui em sua definição o sofrimento mental ou psicológico.

B) A Convenção Americana de Direitos Humanos não contém disposição específica sobre tortura, deixando essa matéria para a legislação interna de cada Estado-parte.

C) O crime de tortura, nos termos da Lei nº 9.455/1997, somente se configura quando praticado com a finalidade de obter confissão ou informação da vítima, não abrangendo a tortura praticada com intuito discriminatório.

D) A Lei nº 9.455/1997 prevê como crime de tortura, entre outras hipóteses, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceiro.

E) A Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura permite que os Estados-partes suspendam a proibição da tortura em situações de emergência nacional declarada.

54. O acesso à justiça é dimensão fundamental dos direitos humanos e está consagrado em instrumentos nacionais e internacionais. Com base na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

A) A Defensoria Pública, instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, tem como

incumbência a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos necessitados, de forma integral e gratuita, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal.

B) O direito ao devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, aplica-se apenas ao processo penal, não alcançando processos civis ou administrativos.

C) O direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, aplicam-se apenas aos processos judiciais, não alcançando os processos administrativos.

D) A Convenção Americana de Direitos Humanos não prevê o direito ao acesso à justiça, limitando-se a assegurar o direito à vida, à integridade pessoal e à liberdade.

E) O direito à assistência jurídica gratuita é restrito a cidadãos brasileiros natos e naturalizados, sendo vedada sua extensão a estrangeiros residentes no País, nos termos da Constituição Federal.

55. A proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência no sistema prisional envolve obrigações específicas do Estado. Com base na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e nas Regras de Mandela, assinale a alternativa correta.

A) As Regras de Mandela não contemplam disposições específicas sobre presos com deficiência ou transtornos mentais, deixando essa matéria inteiramente para a legislação interna de cada Estado.

B) O Estatuto da Pessoa com Deficiência não se aplica às pessoas privadas de liberdade, uma vez que a condição de preso afasta a incidência das normas de proteção da deficiência durante o cumprimento da pena.

C) O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece que a pessoa com deficiência privada de liberdade não tem direito a atendimento prioritário, já que o ambiente prisional impede o reconhecimento de distinções entre os detentos.

D) As Regras de Mandela determinam que presos com transtornos mentais devem ser mantidos nos mesmos estabelecimentos que os demais presos, sem qualquer tratamento diferenciado, para evitar discriminação.

E) A Lei de Execução Penal e a legislação de acessibilidade aplicável aos estabelecimentos penais impõem a observância de normas de acessibilidade nos espaços prisionais, sendo esse dever reforçado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

EXECUÇÃO PENAL

56. A Lei de Execução Penal prevê regras específicas sobre a aplicação de suas normas. De acordo com o art. 2º e seu parágrafo único da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal, não se aplicando suas normas aos presos provisórios.

B) A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal; suas normas também se aplicam ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

C) A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código Penal; suas normas também se aplicam ao preso provisório, mas não ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar.

D) A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal; suas normas também se aplicam ao preso provisório, mas não ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, que permanece sob a jurisdição especializada.

E) A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da Justiça ordinária, em todo o território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal; suas normas também se aplicam ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária, mas não ao preso provisório.

57. A Lei de Execução Penal prevê deveres específicos do condenado durante o cumprimento da pena. De acordo com o art. 39 da Lei nº 7.210/1984, constituem deveres do condenado. Analise as afirmativas a seguir.

I. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença.

II. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.

III. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

IV. Indenização à vítima ou aos seus sucessores, sob pena de regressão de regime.

V. Conservação dos objetos de uso pessoal.

Estão corretas apenas as afirmativas:

A) I, II, III e V.

B) I, II e III, apenas.

C) II, III e V, apenas.

D) I, III e V, apenas.

E) I, II, III, IV e V.

58. A Lei de Execução Penal disciplina a cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena. De acordo com o art. 4º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, sendo vedada a participação de entidades privadas nesse processo.

B) O Estado deverá recorrer à cooperação apenas de entidades públicas nas atividades de execução da pena, sendo vedada a participação de entidades particulares ou da sociedade civil organizada.

C) O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena, sendo a participação de entidades privadas condicionada à autorização expressa do juiz da execução em cada caso concreto.

D) O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, podendo utilizar, para esse fim, os serviços de entidades públicas ou particulares, bem como solicitar a colaboração da sociedade civil.

E) O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, limitando-se essa cooperação aos serviços

de assistência educacional e profissional prestados nos estabelecimentos penais.

59. A Lei de Execução Penal regula a execução das medidas de segurança. De acordo com os arts. 171 e 172 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução, sendo essa guia encaminhada diretamente ao diretor do estabelecimento de saúde ao qual for submetido o indivíduo.

B) Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução; a guia será remetida ao juiz da execução da comarca onde foi proferida a sentença, que determinará as providências cabíveis.

C) A medida de segurança somente terá início após o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, sendo a guia de execução expedida somente após essa fase.

D) Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, o Ministério Público providenciará a expedição de guia para a execução, remetendo-a ao diretor do estabelecimento competente.

E) Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução; a guia será remetida ao juiz da execução da comarca do estabelecimento hospitalar a que se destinar o agente.

60. A Lei de Execução Penal disciplina o direito de visita ao preso. De acordo com o art. 41, X e parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) A visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados é direito do preso, sendo vedada qualquer

restrição às visitas durante o cumprimento da pena, independentemente de razões de segurança.

B) A visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados é direito do preso, podendo ser suspensa ou restringida por ato motivado do diretor do estabelecimento, nos casos previstos no regulamento penitenciário, por razões de segurança ou disciplina.

C) A visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados é direito do preso, sendo que tal direito somente pode ser suspenso por decisão fundamentada do juiz da execução, vedada qualquer restrição administrativa.

D) A visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados é direito do preso; no regime disciplinar diferenciado, as visitas ficam limitadas a 2 (duas) pessoas por semana, excluídos os advogados, sem restrição de tempo de duração.

E) A visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados é direito do preso, não se estendendo tal direito aos presos em cumprimento de Regime Disciplinar Diferenciado, nos termos do art. 52 da LEP.

61. A Lei de Execução Penal disciplina a execução das penas restritivas de direitos. De acordo com o art. 147 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, caberá ao Ministério Público promover a execução, sendo vedada a atuação de ofício do juiz da execução nessa fase.

B) Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução a cumprirá por intermédio do Conselho Penitenciário, que fiscalizará o

cumprimento das condições impostas ao condenado.

C) Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução promoverá a execução, sendo vedada, em qualquer hipótese, a requisição de colaboração de entidades privadas.

D) Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, a execução será promovida pelo Patronato, mediante comunicação do juízo sentenciante, sem necessidade de intervenção do juiz da execução.

E) Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

62. A Lei de Execução Penal regula o livramento condicional e suas hipóteses de revogação. De acordo com o art. 86 do Código Penal e com o art. 140 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O livramento condicional será revogado obrigatoriamente se o liberado vier a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior, nos termos do art. 86, I e II, do Código Penal.

B) O livramento condicional será revogado obrigatoriamente apenas se o liberado vier a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício, sendo a condenação por crime anterior causa de revogação facultativa.

C) O livramento condicional será revogado obrigatoriamente se o liberado vier a ser

condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício, sendo a condenação por crime anterior causa de revogação apenas quando a pena somada ao restante tornar incabível o benefício.

D) O livramento condicional será revogado facultativamente se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença e obrigatoriamente apenas por condenação por crime cometido durante a vigência do benefício, sendo a condenação por crime anterior causa de revogação exclusivamente facultativa.

E) O livramento condicional será revogado obrigatoriamente se o liberado vier a ser condenado a pena privativa de liberdade, em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior, ou se descumprir qualquer condição imposta, sendo vedada a revogação facultativa.

63. A Lei de Execução Penal prevê normas específicas sobre a execução da pena de multa. De acordo com os arts. 164 e 168 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora; na execução da pena de multa, será facultado ao condenado requerer o desconto em folha de pagamento.

B) Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos

apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora; na execução da pena de multa, será facultado ao condenado requerer o desconto em folha de pagamento.

C) A pena de multa será executada pelo juiz da execução diretamente, mediante bloqueio judicial dos bens do condenado, independentemente da extração de certidão da sentença condenatória ou de citação prévia.

D) Extraída certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora; o desconto em folha de pagamento do valor da multa é vedado pela LEP.

E) A pena de multa é convertida automaticamente em pena privativa de liberdade quando não paga no prazo fixado pelo juiz da execução, nos termos do art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.268/1996.

64. A Lei de Execução Penal disciplina os incidentes da execução penal. De acordo com o art. 180 da Lei nº 7.210/1984, sobre a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assinale a alternativa correta.

A) A pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, quando o condenado a estiver cumprindo em regime semiaberto; quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem ser essa conversão recomendável; e quando não for reincidente em crime doloso.

B) A pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, quando o condenado a estiver cumprindo em regime aberto; quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem ser essa conversão recomendável; e quando não for reincidente em crime doloso.

C) A pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, quando o condenado a estiver cumprindo em regime fechado e apresentar comportamento satisfatório por período superior a 6 (seis) meses.

D) A pena privativa de liberdade, não superior a 1 (um) ano, poderá ser convertida em restritiva de direitos, quando o condenado a estiver cumprindo em regime aberto; quando a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social indicarem ser essa conversão recomendável; e quando não for reincidente em crime doloso.

E) A pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, quando o condenado a estiver cumprindo em regime aberto; quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem ser essa conversão recomendável, independentemente de reincidência.

65. A Lei de Execução Penal disciplina a unificação de penas. De acordo com o art. 111 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do

regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, devendo o juiz da execução fixar sempre o regime fechado como ponto de partida.

B) Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita individualmente para cada crime, sendo vedada a unificação das penas para fins de fixação do regime.

C) Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, prevalecendo sempre o regime mais brando, em atenção ao princípio da individualização da pena.

D) Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma das penas apenas quando proferidas no mesmo processo, sendo vedada a unificação em processos distintos.

E) Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição, prevalecendo o regime mais severo.

66. A Lei de Execução Penal regula as consequências da revogação do livramento condicional. De acordo com o art. 88 do Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) Revogado o livramento condicional por condenação a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício,

desconta-se na pena o tempo em que o condenado esteve solto, sendo possível a concessão de novo livramento.

B) Revogado o livramento condicional por condenação a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício, não se desconta na pena o tempo em que o condenado esteve solto e é vedada a concessão de novo livramento em relação à mesma pena.

C) Revogado o livramento condicional por condenação a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido antes da vigência do benefício, desconta-se na pena o tempo em que o condenado esteve solto, sendo igualmente vedada a concessão de novo livramento em relação à mesma pena.

D) Revogado o livramento condicional por condenação a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido antes da vigência do benefício, não se desconta na pena o tempo em que o condenado esteve solto, sendo igualmente vedada a concessão de novo livramento em relação à mesma pena.

E) Revogado o livramento condicional por descumprimento de condição, não se desconta na pena o tempo em que o condenado esteve solto, sendo vedada a concessão de novo livramento em relação à mesma pena.

67. A Lei de Execução Penal trata da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. De acordo com os arts. 109 e 110 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, poderá declarar extinta a punibilidade, nos casos previstos em lei; transitada em julgado a sentença que declarar extinta a punibilidade, o juiz mandará anotar na

folha de antecedentes do liberado a extinção da pena.

B) Somente mediante requerimento do Ministério Público o juiz poderá declarar extinta a punibilidade nos casos previstos em lei, sendo vedada a declaração de ofício pelo juiz da execução.

C) O juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, poderá declarar extinta a punibilidade, nos casos previstos em lei; transitada em julgado a sentença, o juiz comunicará ao Instituto de Identificação Criminal a extinção da pena.

D) O juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, poderá declarar extinta a punibilidade, nos casos previstos em lei; transitada em julgado a sentença, o juiz mandará averbar, na folha de antecedentes do liberado, a extinção da pena.

E) O juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, poderá declarar extinta a punibilidade, nos casos previstos em lei; transitada em julgado a sentença, o juiz mandará averbar a extinção da pena na folha de antecedentes e providenciará a notificação do condenado.

68. A visita íntima não possui previsão expressa no rol original do art. 41 da Lei nº 7.210/1984. Considerando as normas aplicáveis ao tema, assinale a alternativa correta.

A) A visita íntima é direito expressamente previsto no art. 41 da Lei nº 7.210/1984, sendo seu exercício irrestrito a todos os condenados, independentemente do regime de cumprimento de pena.

B) A visita íntima não possui previsão expressa no rol do art. 41 da LEP em sua redação original, sendo regulada por

normas administrativas e resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, como a Resolução nº 1/1999 do CNPCP.

C) A visita íntima está expressamente prevista no art. 41, XI, da LEP, sendo de competência do diretor do estabelecimento autorizar ou negar o direito em cada caso concreto, sem qualquer parâmetro normativo.

D) A visita íntima é direito assegurado exclusivamente ao preso em regime fechado, sendo vedada sua concessão ao condenado em regime semiaberto ou aberto.

E) A visita íntima é direito expressamente previsto na LEP, sendo sua concessão obrigatória a todos os presos que possuam cônjuge ou companheiro devidamente cadastrado no estabelecimento penal.

69. A Lei de Execução Penal regula o procedimento judicial na execução penal. De acordo com os arts. 194, 195 e 197 da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) O procedimento judicial na execução penal será contradito, com direito de defesa ao condenado, e decidido por sentença, cabendo recurso de apelação com efeito suspensivo em todos os casos previstos na LEP.

B) O procedimento judicial na execução penal será inquisitório, sem direito de defesa ao condenado, sendo as decisões proferidas de ofício pelo juiz da execução, com recurso cabível na forma do regimento interno do tribunal competente.

C) O procedimento judicial na execução penal será contradito, com direito de defesa ao condenado; as questões suscitadas serão decididas pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério

Público ou do interessado, cabendo recurso de apelação sem efeito suspensivo, salvo disposição em contrário da LEP.

D) O procedimento judicial na execução penal será contradito, com direito de defesa ao condenado; as questões suscitadas serão decididas pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do interessado, do assistente social ou de autoridade administrativa, cabendo recurso de agravo, com efeito suspensivo em todos os casos.

E) O procedimento judicial na execução penal será contradito, com direito de defesa ao condenado; as questões suscitadas serão decididas pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do interessado, do assistente social ou de autoridade administrativa, cabendo recurso de agravo sem efeito suspensivo, salvo disposição em contrário da LEP.

70. A Lei de Execução Penal prevê regras sobre os direitos do condenado estrangeiro. De acordo com o art. 3º da Lei nº 7.210/1984, assinale a alternativa correta.

A) Ao condenado estrangeiro são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, sendo vedado ao Estado brasileiro o cumprimento de acordos de transferência internacional de presos firmados com outros países.

B) Ao condenado estrangeiro são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei; os direitos e garantias individuais previstos no art. 5º da Constituição Federal aplicam-se igualmente a estrangeiros residentes no país, não se estendendo, contudo, aos estrangeiros não residentes.

C) Ao condenado estrangeiro são assegurados todos os direitos não

atingidos pela sentença ou pela lei, com exceção do direito ao trabalho remunerado, que é restrito ao preso brasileiro, nos termos do art. 29 da LEP.

D) Ao condenado estrangeiro são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei; entretanto, o estrangeiro não pode ser beneficiado com progressão de regime ou livramento condicional, sendo compulsória a sua extradição após o cumprimento de 1/3 da pena.

E) Ao condenado estrangeiro são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei; a pena privativa de liberdade imposta a estrangeiro poderá ser cumprida no país de origem, mediante acordo de transferência internacional de preso, nos termos da legislação aplicável.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

71. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata da organização dos Poderes estaduais e das funções essenciais à Justiça. Com base nas disposições sobre o Ministério Público Estadual e a separação de Poderes, assinale a alternativa correta.

A) O Ministério Público estadual integra o Poder Executivo do Estado do RN, subordinando-se hierarquicamente ao Governador para fins de política criminal.

B) O Ministério Público estadual integra o Poder Judiciário do Estado do RN, atuando como órgão auxiliar do Tribunal de Justiça na promoção da ação penal.

C) O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com autonomia funcional e administrativa assegurada pela Constituição, não integrando nenhum dos três Poderes.

D) O Ministério Público estadual está sujeito à supervisão administrativa do Poder Legislativo, que pode rever os atos do Procurador-Geral de Justiça por resolução da Assembleia Legislativa.

E) A autonomia funcional do Ministério Público estadual é relativa, podendo o Governador avocar processos ou impedir a propositura de ações penais em casos de interesse público relevante.

72. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a identificação funcional e o porte de arma do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN tem direito ao porte de arma de fogo apenas durante o horário de serviço, sendo expressamente vedado o porte fora do expediente em qualquer circunstância.

B) A identificação funcional do Policial Penal do RN é documento de uso exclusivamente interno, não podendo ser apresentada fora do estabelecimento penal para fins de identificação.

C) O Policial Penal do RN, nos termos da LC 566/2016 e da legislação federal aplicável, possui direito ao porte de arma de fogo, inclusive fora do serviço, observadas as condições e limitações previstas em lei.

D) O direito ao porte de arma do Policial Penal do RN é idêntico ao do cidadão comum, não havendo qualquer prerrogativa adicional em razão do cargo.

E) A LC 566/2016 veda o porte de arma de fogo pelo Policial Penal do RN fora dos estabelecimentos penais, em razão da natureza administrativa de suas funções.

73. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte consagra o princípio federativo e dispõe sobre a repartição de competências entre o Estado e os Municípios. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) Os Municípios do RN têm competência para legislar sobre direito civil, comercial e penal, desde que o façam de forma suplementar à legislação federal.

B) Compete aos Municípios do RN legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos termos da Constituição Federal.

C) A competência legislativa dos Municípios do RN é privativa em matéria de organização do serviço público estadual, podendo revogar leis estaduais incompatíveis com o interesse local.

D) Os Municípios do RN têm competência para instituir impostos estaduais quando o Estado deixar de exercer essa competência por período superior a dois anos.

E) A competência dos Municípios do RN para organizar e prestar serviços públicos de interesse local é delegável ao Estado, mediante convênio aprovado pela Câmara Municipal.

74. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a investidura em cargo público estadual no Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A investidura em cargo público estadual exige apenas a aprovação em concurso público, dispensada qualquer exigência adicional de aptidão física, mental ou idoneidade moral.

B) A nomeação é o único ato de provimento de cargo público previsto na LC 122/1994, sendo vedadas outras formas de preenchimento de cargos na administração estadual.

C) Dentre as condições de investidura em cargo público estadual, a LC 122/1994 exige a aprovação em concurso público, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais e a aptidão física e mental.

D) A nomeação para cargo em comissão de livre provimento dispensa qualquer condição de investidura, podendo recair sobre pessoa que não atenda aos requisitos gerais para o exercício de funções públicas.

E) A investidura em cargo público estadual admite dispensa do requisito de aprovação em concurso público sempre que o servidor nomeado possuir mais de cinco anos de experiência na área.

75. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre o processo de elaboração orçamentária estadual. Sobre as leis orçamentárias previstas na Constituição Estadual, assinale a alternativa correta.

A) A Constituição Estadual do RN prevê apenas a Lei Orçamentária Anual (LOA) como instrumento de planejamento financeiro, sendo dispensadas o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

B) O Plano Plurianual (PPA) estabelece as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte e os programas de duração continuada.

C) A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) fixa as despesas do Estado para o exercício financeiro seguinte, autorizando diretamente a realização de gastos públicos sem necessidade de LOA.

D) A iniciativa da Lei Orçamentária Anual compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, que elabora e encaminha o projeto ao Governador para sanção.

E) O Plano Plurianual estadual tem duração de dois anos, coincidindo com o mandato do Governador do Estado do RN.

76. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre os direitos funcionais do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN não tem direito a férias remuneradas, substituídas por folgas compensatórias em razão da natureza ininterrupta do serviço penitenciário.

B) O Policial Penal do RN tem direito a assistência à saúde, plano de carreira, capacitação profissional e remuneração compatível com a natureza e a complexidade das atribuições do cargo.

C) Os direitos funcionais do Policial Penal do RN se restringem aos previstos na LC 566/2016, sendo vedada a aplicação subsidiária do Estatuto dos Servidores Cíveis (LC 122/1994).

D) O Policial Penal do RN não tem direito a licença maternidade ou paternidade, por incompatibilidade com o regime de plantão característico da atividade penitenciária.

E) A remuneração do Policial Penal do RN é fixada por ato do Secretário responsável pelo sistema penal, sem necessidade de previsão em lei específica.

77. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte prevê disposições sobre a educação estadual. Com base nessas disposições, assinale a alternativa correta.

A) A educação no Estado do RN é responsabilidade exclusiva do Poder Público estadual, sendo vedada a atuação de entidades privadas no ensino em qualquer nível.

B) O ensino é livre à iniciativa privada no Estado do RN, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da

educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

C) A Constituição Estadual do RN estabelece que o ensino médio é de responsabilidade exclusiva dos Municípios, cabendo ao Estado apenas o ensino superior.

D) A gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais é garantia constitucional que se aplica exclusivamente ao ensino fundamental, não se estendendo às demais etapas da educação básica.

E) A Constituição Estadual do RN veda a destinação de recursos públicos para escolas privadas em qualquer hipótese, mesmo para atendimento de alunos bolsistas.

78. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a remoção do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A remoção do servidor público estadual é sempre a pedido do próprio servidor, sendo vedada a remoção de ofício pela administração pública estadual.

B) A remoção do servidor público estadual pode ocorrer de ofício, no interesse da administração, ou a pedido do servidor, nas hipóteses previstas em lei, não implicando, em nenhuma dos casos, nova nomeação.

C) A remoção de ofício do servidor público estadual somente pode ocorrer como penalidade disciplinar, vedada sua utilização como instrumento de gestão de pessoal pela administração.

D) O servidor removido de ofício tem direito à indenização correspondente à diferença remuneratória entre o cargo anterior e o cargo para o qual foi removido, caso haja redução.

E) A remoção do servidor público estadual a pedido depende sempre de autorização judicial, não sendo possível a concessão pela própria administração pública estadual.

79. A Emenda Constitucional nº 104/2019 integrou a Polícia Penal ao sistema de segurança pública. Com base nessa emenda e no art. 144 da CF/88, sobre a diferença entre a Polícia Penal e a Polícia Civil, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Civil e a Polícia Penal possuem as mesmas atribuições constitucionais, diferenciando-se apenas pelo órgão ao qual são administrativamente vinculadas.

B) A Polícia Civil tem atribuição de polícia judiciária e apuração de infrações penais, enquanto a Polícia Penal tem atribuição de segurança dos estabelecimentos penais e custódia dos presos.

C) A Polícia Penal substituiu a Polícia Civil na função de polícia judiciária nos estados que já implantaram a carreira de Policial Penal, nos termos da EC 104/2019.

D) A Polícia Civil e a Polícia Penal são órgãos com atribuições idênticas dentro dos estabelecimentos penais, devendo atuar de forma conjunta e integrada em todas as situações.

E) A EC 104/2019 determinou que a Polícia Civil passasse a se denominar Polícia Penal nos estados, unificando as carreiras e as atribuições das duas instituições.

80. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata das disposições transitórias e dos atos dos Poderes Constituídos. Com base nos princípios constitucionais que regem a produção normativa estadual, assinale a alternativa correta.

A) As leis complementares estaduais do RN podem ser revogadas por lei ordinária estadual superveniente, desde que esta trate expressamente da mesma matéria.

B) A lei estadual do RN, como regra geral, não tem efeito retroativo, devendo respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

C) A Constituição Estadual do RN permite que o Governador edite medidas provisórias com força de lei sobre qualquer matéria, sem qualquer restrição temática ou procedimental.

D) As emendas à Constituição Estadual do RN podem ser aprovadas por maioria simples dos Deputados Estaduais presentes na sessão, em votação única.

E) A lei estadual do RN pode dispor sobre matéria de competência privativa da União, desde que haja autorização expressa do Congresso Nacional por resolução.

81. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre os impedimentos e as incompatibilidades do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode exercer advocacia em causas que envolvam o sistema penitenciário, desde que fora do horário de serviço e sem utilização de informações funcionais.

B) É vedado ao Policial Penal do RN participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade civil ou exercer o comércio, exceto como acionista, cotista ou comanditário.

C) O Policial Penal do RN pode exercer qualquer atividade político-partidária durante o exercício do cargo, pois a LC 566/2016 não contém vedação expressa nesse sentido.

D) A vedação ao exercício de atividades privadas pelo Policial Penal do RN se restringe àquelas que gerem conflito de interesse direto com as funções do cargo, sendo permitidas as demais.

E) O Policial Penal do RN que acumular ilegalmente dois cargos públicos será automaticamente demitido de ambos, sem necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar.

82. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a saúde como direito de todos e dever do Estado. Com base nessas disposições constitucionais estaduais, assinale a alternativa correta.

A) A saúde é direito exclusivo dos servidores públicos estaduais e seus dependentes, sendo vedada a extensão desse direito aos demais cidadãos pelo sistema público estadual.

B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema Único de Saúde, organizado de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal e na legislação complementar.

C) A Constituição Estadual do RN atribui exclusivamente ao Estado a responsabilidade pelo financiamento e pela execução das ações de saúde, vedada a participação dos Municípios.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada no Estado do RN, vedada qualquer participação das entidades privadas no Sistema Único de Saúde.

E) A Constituição Estadual do RN autoriza a cobrança de taxas pelos serviços de saúde prestados pelo SUS, como forma de financiamento complementar do sistema público.

83. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a aposentadoria por invalidez do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A aposentadoria por invalidez é concedida sempre com proventos

proporcionais ao tempo de contribuição, independentemente da causa da invalidez.

B) A aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável especificada em lei é concedida com proventos integrais.

C) O servidor aposentado por invalidez permanente pode retornar ao serviço ativo a qualquer tempo, por simples requerimento ao órgão de origem, independentemente de perícia médica.

D) A aposentadoria por invalidez somente pode ser decretada após o servidor completar dez anos de efetivo exercício no cargo, sendo vedada antes desse prazo.

E) A invalidez decorrente de acidente de trânsito, mesmo que ocorrido no percurso entre a residência e o local de trabalho, não é equiparada ao acidente em serviço para fins de aposentadoria com proventos integrais.

84. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte dispõe sobre a segurança pública e as forças de segurança estaduais. Com base nessas disposições, sobre a Polícia Civil do Estado do RN, assinale a alternativa correta.

A) A Polícia Civil do RN é força auxiliar e reserva do Exército, subordinada ao Governador do Estado para fins de policiamento ostensivo.

B) A Polícia Civil do RN tem atribuição de polícia judiciária e realiza a investigação de infrações penais, exceto as militares e as de competência da Polícia Federal, sendo dirigida por Delegados de Polícia de carreira.

C) A Polícia Civil do RN tem atribuição de policiamento ostensivo fardado e preservação da ordem pública em todo o território estadual.

D) O cargo de Delegado de Polícia do RN não é privativo de bacharel em Direito, podendo ser ocupado por qualquer servidor de carreira policial com mais de dez anos de serviço.

E) A Polícia Civil do RN é subordinada hierarquicamente à Polícia Federal nos casos de investigação de crimes praticados em detrimento de bens ou interesses da União.

85. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a disponibilidade do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A disponibilidade é situação aplicável ao servidor estável cujo cargo seja extinto ou declarado desnecessário, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

B) O servidor em disponibilidade recebe remuneração integral enquanto aguarda novo aproveitamento em cargo compatível com o anterior.

C) A disponibilidade é medida punitiva aplicável ao servidor que praticou falta grave, durante a qual ele fica afastado do serviço sem remuneração.

D) O servidor em disponibilidade pode ser aproveitado em cargo de menor nível de complexidade do que o anteriormente ocupado, desde que haja compatibilidade de vencimentos.

E) A disponibilidade extingue-se automaticamente após dois anos, período a partir do qual o servidor é exonerado do cargo se não tiver sido aproveitado.

86. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte consagra o princípio da moralidade administrativa. Com base nesse princípio e nas disposições constitucionais estaduais sobre improbidade administrativa, assinale a alternativa correta.

A) A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) aplica-se apenas aos servidores do Poder Executivo federal, não alcançando os agentes públicos estaduais do RN.

B) Os atos de improbidade administrativa importam a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

C) A prática de ato de improbidade administrativa pelo servidor público estadual do RN gera exclusivamente responsabilidade administrativa, afastadas as responsabilidades civil e penal.

D) A ação de improbidade administrativa tem caráter exclusivamente penal, sendo de competência exclusiva do Ministério Público para sua propositura.

E) Os atos de improbidade administrativa somente são puníveis quando causarem dano material ao erário, sendo impuníveis os atos que atentem contra os princípios da administração pública sem prejuízo financeiro.

87. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 566/2016, sobre a conduta ética e a integridade do Policial Penal do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) O Policial Penal do RN pode aceitar presentes de valor módico de familiares de presos, desde que não haja solicitação expressa e o valor não ultrapasse o limite fixado em regulamento.

B) A conduta ética do Policial Penal do RN exige que ele trate todos os custodiados com respeito à dignidade humana, independentemente da natureza do crime que lhes é imputado.

C) O Policial Penal do RN está autorizado a divulgar informações sigilosas sobre os presos para a imprensa, quando entender que o fato é de interesse público.

D) A LC 566/2016 permite que o Policial Penal do RN exerça qualquer atividade remunerada fora do horário de serviço, desde que não seja em instituição pública concorrente.

E) O Policial Penal do RN pode utilizar sua posição funcional para obter vantagens pessoais em situações cotidianas, desde que não envolva o sistema penitenciário diretamente.

88. A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata dos direitos políticos no âmbito estadual. Com base nas disposições constitucionais sobre perda e suspensão dos direitos políticos, assinale a alternativa correta.

A) Os direitos políticos podem ser cassados por ato do Poder Executivo estadual em casos de prática de atos contrários ao interesse público do Estado do RN.

B) A perda ou suspensão dos direitos políticos ocorre nos casos de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e improbidade administrativa.

C) A condenação criminal com pena já cumprida implica automaticamente a perda definitiva dos direitos políticos do condenado, sem possibilidade de reabilitação.

D) A suspensão dos direitos políticos por condenação criminal somente ocorre quando a pena imposta for superior a quatro anos de reclusão.

E) Os direitos políticos não podem ser suspensos ou perdidos em nenhuma hipótese, por se tratar de direitos fundamentais absolutos previstos na Constituição Federal.

89. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 122/1994, sobre a reintegração do servidor público estadual do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta.

A) A reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado após anistia concedida por lei, com ressarcimento de todas as vantagens do período de afastamento.

B) A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo do qual foi demitido, em virtude de decisão judicial ou administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens correspondentes ao período de afastamento.

C) A reintegração é modalidade de provimento aplicável ao servidor exonerado a pedido, que deseje retornar ao serviço público estadual após período de afastamento voluntário.

D) A reintegração implica necessariamente a demissão do servidor que eventualmente ocupe o cargo objeto da reintegração, independentemente da estabilidade do ocupante.

E) A reintegração não assegura ao servidor o recebimento das diferenças remuneratórias do período em que ficou afastado, pois o período sem trabalho não gera direito a pagamento retroativo.

90. Com base no conjunto das legislações do concurso da Polícia Penal do RN, analise as afirmativas a seguir:

I. A Constituição Estadual do RN prevê que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com autonomia funcional e administrativa.

II. A LC 122/1994 estabelece que a reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo do qual foi demitido ilegalmente, com ressarcimento das vantagens do período de afastamento.

III. A EC 104/2019 equiparou as atribuições da Polícia Penal às da Polícia Civil, permitindo que ambas realizem atividades investigativas nos estabelecimentos penais.

IV. A LC 566/2016 assegura ao Policial Penal do RN direitos funcionais como assistência à saúde, plano de carreira e capacitação profissional.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- A) I e III.
- B) II e IV.
- C) I, II e IV.
- D) I, III e IV.
- E) II, III e IV.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

91. Sobre a teoria do crime e a classificação das infrações penais no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) Crime omissivo impróprio é aquele em que o agente, tendo o dever jurídico de evitar o resultado, responde por crime comissivo em razão de sua omissão, nos termos do art. 13, §2º, do CP.

B) Crime formal é aquele que exige, para sua consumação, a efetiva produção do

resultado naturalístico descrito no tipo penal.

C) Crime unissubsistente é aquele cuja execução se desdobra em vários atos, admitindo o instituto da tentativa.

D) Crime de mera conduta é aquele em que a lei exige resultado naturalístico, distinto da conduta, para sua consumação.

E) Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo apenas por força de circunstâncias alheias à vontade do agente.

92. Acerca do erro de tipo e do erro de proibição no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposos, se previsto em lei, ainda que o erro seja inevitável.

B) O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado considera-se, para fins de responsabilização, as condições e qualidades da vítima efetivamente atingida, e não as da pessoa visada pelo agente.

C) O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta o agente de pena, e, se evitável, pode diminuí-la de um sexto a um terço.

D) A descriminante putativa, quando decorrente de erro plenamente justificado pelas circunstâncias, isenta de pena o agente, ainda que evitável o erro quanto aos pressupostos de fato.

E) O erro determinado por terceiro exclui a responsabilidade penal apenas do autor da provocação, respondendo o agente provocado pelo crime praticado.

93. Sobre os crimes contra a administração pública praticados por particular, previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.

A) O crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do CP, configura-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, ainda que este não venha a praticar, omitir ou retardar qualquer ato de ofício.

B) A resistência, prevista no art. 329 do CP, exige que o ato de oposição ocorra mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executar ato legal, ou a quem lhe esteja auxiliando.

C) O crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, foi formalmente revogado pelo Supremo Tribunal Federal, não mais subsistindo no ordenamento jurídico brasileiro.

D) A falsa identidade, prevista no art. 307 do CP, exige, para sua configuração, a obtenção de vantagem em proveito próprio, sendo atípica quando a vantagem é em proveito de terceiro.

E) O crime de exercício arbitrário das próprias razões somente se configura quando o agente, mesmo tendo razão, deixa de buscar a via judicial cabível, independentemente de o fizer para satisfazer pretensão legítima.

94. No que se refere à Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), assinale a alternativa correta.

A) A sementeira, o cultivo ou a colheita de plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância entorpecente para consumo pessoal configuram crime, embora sujeitos apenas às penas previstas no art. 28 da Lei de Drogas.

B) O financiamento ou custeio da prática de tráfico de drogas constitui causa de

aumento de pena prevista no art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, e não crime autônomo.

C) A informação sobre local de funcionamento de laboratório clandestino de drogas, conhecida em razão de função pública, e não comunicada à autoridade competente, constitui crime previsto na Lei de Drogas.

D) O tráfico de drogas, por força da Lei nº 11.343/2006, é crime de competência exclusiva da Justiça Federal, em qualquer hipótese.

E) A condenação por tráfico de drogas impede, em qualquer circunstância, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que aplicado o tráfico privilegiado.

95. Sobre busca e apreensão no processo penal, conforme o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) A busca domiciliar, durante o dia, prescinde de mandado judicial quando realizada por autoridade policial, em razão do poder geral de polícia.

B) A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

C) O mandado de busca domiciliar pode ser expedido sem indicação precisa da casa em que será realizada a diligência, bastando a indicação genérica do bairro ou região.

D) A apreensão de objetos encontrados em diligência de busca domiciliar regularmente autorizada exige novo mandado específico, ainda que relacionados ao crime investigado.

E) É vedada a realização de busca domiciliar no período noturno, ainda que com o consentimento do morador.

96. Acerca da liberdade provisória no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) A liberdade provisória, com ou sem fiança, é cabível em qualquer infração penal, exceto naquelas em que a lei expressamente a veda.

B) O arbitramento da fiança é sempre atribuição exclusiva da autoridade judicial, não podendo a autoridade policial fixá-la em nenhuma hipótese.

C) A quebra da fiança, sem justo motivo, importa, exclusivamente, na perda da metade do valor afiançado, sem outras consequências processuais.

D) Concedida a liberdade provisória, é vedada a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, em razão da incompatibilidade entre os institutos.

E) O valor da fiança, nos crimes punidos com detenção, será fixado pela autoridade competente entre 1 (um) e 100 (cem) salários mínimos, independentemente de outros fatores.

97. Quanto aos princípios da prova no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a decidir com base em sua convicção íntima, dispensada a fundamentação quando as provas forem robustas.

B) O princípio da busca da verdade real autoriza o juiz a determinar, de ofício, a produção de provas, ainda que para suprir a inércia da acusação na fase de instrução, sem limitação.

C) O ônus da prova, no processo penal, compete a quem alega, cabendo à acusação comprovar os fatos constitutivos do direito

de punir, e à defesa, quando alegar fato que o exclua, comprová-lo.

D) O princípio da comunhão da prova impede que a prova produzida por uma das partes seja utilizada em favor da parte contrária.

E) A prova pericial vincula obrigatoriamente o convencimento do julgador, não podendo este dela se afastar, ainda que fundamentadamente.

98. Sobre os procedimentos comuns no processo penal, disciplinados no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

A) O procedimento comum ordinário aplica-se aos processos relativos a crimes cuja sanção máxima cominada seja igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.

B) O procedimento comum sumário aplica-se aos crimes cuja pena máxima cominada seja inferior a 2 (dois) anos, sendo de competência, nessa hipótese, do Juizado Especial Criminal.

C) No procedimento comum ordinário, a resposta à acusação deve ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contados da citação.

D) A absolvição sumária, prevista no art. 397 do CPP, pode ser decretada quando o juiz verificar a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, entre outras hipóteses.

E) O procedimento comum sumaríssimo, aplicável às infrações de menor potencial ofensivo, é disciplinado exclusivamente pelo Código de Processo Penal, sem regramento em legislação especial.

99. No que se refere à Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura) e sua relação com os direitos humanos, assinale a alternativa correta.

A) A prática de tortura para impor sofrimento físico ou mental, com o fim de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, configura modalidade distinta de tortura, prevista no art. 1º, II, da Lei nº 9.455/1997.

B) A tortura, quando praticada mediante omissão, não é punível, em razão da exigência de conduta comissiva para a configuração do tipo penal.

C) O crime de tortura é inafiançável, mas admite a concessão de liberdade provisória, distinguindo-se, nesse ponto, do regime aplicável aos crimes hediondos.

D) A extraterritorialidade da Lei nº 9.455/1997 não se aplica a crimes de tortura cometidos fora do território nacional, ainda que a vítima seja brasileira.

E) A submissão de pessoa presa a sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, exige, para sua configuração, que a vítima esteja formalmente condenada por sentença transitada em julgado.

100. Sobre o contraditório e a ampla defesa aplicados às medidas cautelares no processo penal, assinale a alternativa correta.

A) A decretação de medida cautelar sem prévia oitiva da parte contrária viola, em qualquer hipótese, o princípio do contraditório, sendo causa de nulidade absoluta da decisão.

B) O contraditório pode ser diferido para momento posterior à decretação de medidas cautelares, quando a prévia ciência da parte contrária puder

comprometer a eficácia da medida ou a obtenção da prova.

C) A ampla defesa, no processo penal, garante ao acusado o direito de produzir todas as provas que desejar, ainda que reconhecidamente impertinentes ou protelatórias.

D) O princípio do contraditório, no processo penal brasileiro, aplica-se exclusivamente à fase de instrução, não incidindo sobre a fase recursal.

E) A ampla defesa é incompatível com a decretação de prisão preventiva, por se tratar de medida restritiva de direito fundamental do acusado.

GABARITO

Nº Questão	Alternativa	Nº Questão	Alternativa
1	C	51	C
2	D	52	A
3	C	53	D
4	E	54	A
5	D	55	E
6	B	56	B
7	B	57	A
8	D	58	D
9	C	59	E
10	A	60	B
11	C	61	E
12	B	62	A
13	C	63	B
14	B	64	B
15	C	65	E
16	C	66	B
17	E	67	D
18	A	68	B
19	D	69	E
20	A	70	E
21	B	71	C
22	C	72	C
23	D	73	B
24	D	74	C
25	C	75	B
26	B	76	B
27	C	77	B
28	A	78	B
29	A	79	B
30	D	80	B
31	A	81	B
32	B	82	B
33	B	83	B
34	C	84	B
35	B	85	A

36	B	86	B
37	E	87	B
38	B	88	B
39	C	89	B
40	B	90	C
41	B	91	A
42	B	92	C
43	E	93	B
44	B	94	A
45	A	95	B
46	B	96	A
47	D	97	C
48	C	98	A
49	B	99	A
50	E	100	B